



הסכם עבודה **Invistimo**

נציג/ת שיחות ואישורי הגעה

תאריך: _____

בין:

שם המעסיק: בן עשת מספר עוסק: 311156285
כתובת: העצמאות 41, קרית אתא טלפון: 055-5039072
אימייל: support@invistimo.com

להלן: "המעסיק"

לבין:

שם העובד/ת: _____ ת.ז. _____

כתובת: _____ טלפון: _____

אימייל: _____

להלן: "העובד/ת"

הואיל והמעסיק עוסק, בין היתר, במתן שירותי אישורי הגעה, ניהול אירועים, שיחות לאורחים ושירותים נלווים ללקוחותיו;

והואיל והמעסיק מעוניין להעסיק את העובד/ת בתפקיד נציג/ת שיחות אישורי הגעה, ובמידת הצורך גם בביצוע פעולות מכירה;

והואיל והעובד/ת מצהיר/ה כי יש לו/לה את היכולת, הזמינות, האמצעים והכישורים לבצע את העבודה בהתאם להוראות הסכם זה;

לפיכך הוסכם בין הצדדים כדלקמן:

1. כללי

1.1. המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו.

1.2. כותרות הסעיפים נועדו לנוחות בלבד ולא ישמשו לפרשנות ההסכם.

1.3. הסכם זה מסדיר את תנאי העסקת העובד/ת אצל המעסיק.

1.4. בכל מקרה של סתירה בין הוראות הסכם זה לבין הוראות חוקי העבודה החלים בישראל, יחולו הוראות הדין המחייבות.

2. תחילת העבודה ותקופת ההעסקה

2.1. תחילת העבודה תהיה בתאריך _____.

2.2. ההעסקה היא לתקופה בלתי קצובה, אלא אם יוסכם אחרת בכתב בין הצדדים.

2.3. אין בהסכם זה התחייבות של המעסיק להעסקה בהיקף שעות קבוע, במשמרות קבועות, בימים קבועים או בהיקף מינימלי כלשהו.

2.4. העובד/ת יועסק/ת לפי צורך, בהתאם להזמנות, אירועים, לקוחות, עומסי עבודה ומשמרות שיאושרו מראש על ידי המעסיק.

3. התפקיד

3.1. העובד/ת יועסק/ת בתפקיד: **נציג/ת שיחות אישורי הגעה.**

3.2. במסגרת התפקיד העובד/ת יבצע/תבצע, בין היתר:

- א. שיחות טלפוניות לאורחים של לקוחות המעסיק;
- ב. בירור אישורי הגעה לאירועים;
- ג. עדכון סטטוס הגעה של אורחים;
- ד. בירור מספר משתתפים;
- ה. בירור הערות רלוונטיות כגון ילדים, מנות מיוחדות, הסעות, הערות לקוח או כל מידע אחר שיידרש;
- ו. ביצוע ניסיונות חיוג חוזרים בהתאם להנחיות;
- ז. תיעוד מלא של השיחות במקום המיועד לכך במערכת;
- ח. עדכון תוצאות השיחות במערכת המעסיק;
- ט. ביצוע פעולות שירות נוספות הקשורות לאישורי הגעה, ככל שיידרשו;
- י. ביצוע פעולות מכירה ללקוחות, ככל שיאושרו על ידי המעסיק.

3.3. העובד/ת מתחייב/ת לבצע את העבודה באופן מקצועי, אדיב, אמין, מסודר, מדויק ובהתאם להנחיות המעסיק.

3.4. העובד/ת מתחייב/ת לפעול בהתאם לתסריטי השיחה, נהלי העבודה, רשימות האורחים, זמני ההתקשרות והוראות המעסיק כפי שיימסרו מעת לעת.

3.5. העובד/ת אינו/ה רשאי/ת להתחייב בשם המעסיק כלפי לקוחות, אורחים או צדדים שלישיים, אלא אם קיבל/ה לכך אישור מפורש מראש ובכתב.

4. מתכונת העסקה

4.1. העובד/ת יועסק/ת כעובד/ת **שעתית**.

4.2. העבודה תבוצע לפי שעות עבודה בפועל בלבד, במסגרת משמרות או חלונות זמן שיאושרו מראש על ידי המעסיק.

4.3. העבודה אינה במתכונת של משמרות קבועות.

4.4. אין התחייבות מצד המעסיק להיקף שעות מינימלי, מספר משמרות מינימלי, ימי עבודה קבועים או שעות עבודה קבועות.

4.5. המעסיק יהיה רשאי להציע לעובד/ת משמרות או שעות עבודה בהתאם לצורכי העסק.

4.6 העובד/ת יבצע/תבצע עבודה רק במסגרת השעות שאושרו מראש על ידי המעסיק.

4.7 כל שינוי בשעות המשמרת, הארכת משמרת, הקדמת משמרת, עבודה נוספת או חריגה מהשעות שאושרו – מחייבים אישור מראש ובכתב מהמעסיק.

5. מקום העבודה

5.1 העבודה תבוצע בדרך כלל מרחוק / מהבית, אלא אם יוסכם אחרת.

5.2 העובד/ת אחראי/ת לוודא כי ברשותו/ה סביבת עבודה מתאימה לביצוע שיחות, לרבות חיבור אינטרנט תקין, טלפון/מחשב תקין, אוזניות שכוללות מיקרופון, שקט סביר ויכולת לבצע את העבודה באופן מקצועי.

5.3 העובד/ת מתחייב/ת שלא לבצע את העבודה ממקום שבו קיימת פגיעה בפרטיות הלקוחות, האורחים או המעסיק.

5.4 ככל שהעובד/ת יידרש/תידרש להגיע פיזית למקום כלשהו מטעם העבודה, הדבר יעשה רק בתיאום מראש עם המעסיק.

6. משמרות, התחלת משמרת וסיום משמרת

6.1 העבודה תבוצע רק במשמרות או בחלונות זמן שאושרו מראש על ידי המעסיק.

6.2 לכל משמרת יוגדרו מראש שעת התחלה ושעת סיום.

6.3 באחריות העובד/ת ללחוץ במערכת על כפתור **“התחלת משמרת”** בתחילת המשמרת שאושרה.

6.4 באחריות העובד/ת ללחוץ במערכת על כפתור **“סיום משמרת”** בסיום המשמרת שאושרה.

6.5 רישום שעות העבודה לצורכי שכר יתבסס על נתוני המערכת, לרבות לחיצה על כפתור התחלת משמרת וכפתור סיום משמרת, ובכפוף לכך שהמשמרת והשעות אושרו מראש על ידי המעסיק.

6.6 מובהר כי השכר ישולם לפי שעות המשמרת שאושרו מראש ובוצעו בפועל, כפי שנרשמו במערכת ובכפוף לאישור המעסיק.

6.7 אין להתחבר למערכת, להתחיל משמרת, לבצע שיחות או לדווח שעות עבודה לפני שעת תחילת המשמרת שאושרה מראש.

6.8 אין להמשיך לעבוד, לבצע שיחות, להישאר מחובר/ת למערכת או לדווח שעות עבודה לאחר שעת סיום המשמרת שאושרה מראש.

6.9 חריגה משעת התחלה או סיום של משמרת תותר רק אם התקבל אישור מראש ובכתב מהמעסיק.

6.10. התחברות מוקדמת, התנתקות מאוחרת או עבודה מחוץ לשעות שאושרו מראש, ללא אישור מראש ובכתב, לא תזכה בתשלום נוסף, אלא אם המעסיק אישר זאת בדיעבד ובכתב ובהתאם לדין.

6.11. אם העובד/ת שכח/ה ללחוץ על כפתור התחלת משמרת או סיום משמרת, עליו/ה לעדכן את המעסיק מיד ובכתב. במקרה כזה, התשלום יהיה כפוף לבדיקת המעסיק ולאישורו.

6.12. דיווח שעות שאינו תואם את העבודה בפועל, לרבות התחברות למערכת ללא ביצוע עבודה, דיווח שגוי או הארכת זמן מלאכותית, ייחשב להפרה מהותית של ההסכם.

7. ביצוע שיחות ותיעוד

7.1. העובד/ת מתחייב/ת לבצע את השיחות בהתאם לרשימות, הנחיות ותסריטי שיחה שיימסרו לו/לה על ידי המעסיק.

7.2. העובד/ת מתחייב/ת לתעד כל שיחה וכל ניסיון חיוג במקום המיועד לכך במערכת המעסיק.

7.3. התיעוד יכלול, ככל שנדרש:

- א. סטטוס השיחה;
- ב. האם האורח ענה או לא ענה;
- ג. האם בוצע ניסיון חיוג;
- ד. תשובת האורח לגבי הגעה;
- ה. מספר משתתפים;
- ו. הערות מיוחדות;
- ז. בקשות או מידע שנמסר על ידי האורח;
- ח. כל פרט נוסף שהמעסיק ידרוש לתעד.

7.4. העובד/ת מתחייב/ת לעדכן את תוצאות השיחות בזמן אמת או בסמוך ככל האפשר לביצוע השיחה ולהמתין בכל ניסיון חיוג עד סוף החיוג.

7.5. העובד/ת אינו/ה רשאי/ת להשאיר מידע מחוץ למערכת, לשמור רשימות באופן פרטי, לתעד במקומות לא מאושרים או להעביר מידע באמצעים שאינם מאושרים על ידי המעסיק.

7.6. אי-תיעוד שיחות, תיעוד חלקי, תיעוד שגוי או תיעוד שאינו במקום המיועד לכך במערכת, ייחשבו לאי-עמידה בנהלי העבודה.

7.7. העובד/ת מתחייב/ת שלא למחוק, לשנות או לעוות נתונים במערכת ללא אישור.

7.8. העובד/ת מתחייב/ת לדווח למעסיק מיד על כל תקלה, טעות, בעיה במערכת, שיחה חריגה או פנייה חריגה מצד אורח או לקוח.

8. יעד תפעולי וקצב עבודה

- 8.1 המעסיק מצפה לסדר גודל של כ- **50 שיחות בשעה**, לרבות ניסיונות חיוג.
- 8.2 מובהר כי יעד זה הוא יעד תפעולי וציפייה מקצועית, והוא עשוי להשתנות בהתאם לאופי הרשימה, זמינות האורחים, משך השיחות, כמות השיחות שנענו, סוג האירוע והנחיות המעסיק.
- 8.3 העובד/ת מתחייב/ת לבצע את העבודה בקצב סביר, יעיל ומקצועי.
- 8.4 לצד הציפייה לקצב עבודה יעיל, העובד/ת מתחייב/ת שלא לפגוע באיכות השירות, באדיבות, בדיוק הנתונים או באמינות התיעוד.
- 8.5 המעסיק יהיה רשאי לבדוק את קצב העבודה, איכות השיחות, איכות התיעוד, זמני עבודה והיקף ביצוע השיחות.

9. הקלטות, בקרה ואיכות

- 9.1 העובד/ת מאשר/ת כי ידוע לו/לה שהשיחות, לרבות ניסיונות חיוג, עשויות להיות מוקלטות, מתועדות, מנוטרות ונבדקות על ידי המעסיק או מי מטעמו.
- 9.2 ההקלטות והבקרה ישמשו, בין היתר, לצרכי:
 - א. בקרת איכות;
 - ב. בדיקת ביצוע עבודה;
 - ג. אימות שעות ודיווחי עבודה;
 - ד. הדרכה ושיפור השירות;
 - ה. טיפול בתלונות לקוחות או אורחים;
 - ו. אבטחת מידע;
 - ז. התחשבות ותשלום שכר;
 - ח. שמירה על סטנדרט השירות של המעסיק.
- 9.3 העובד/ת מתחייב/ת לשתף פעולה עם הליכי הבקרה של המעסיק.
- 9.4 העובד/ת אינו/ה רשאי/ת להקליט, להעתיק, להוריד, לשמור, להעביר או לעשות שימוש עצמאי בהקלטות, אלא אם קיבל/ה לכך אישור מראש ובכתב מהמעסיק.
- 9.5 כל ההקלטות, הנתונים והתיעודים במערכת הם רכוש של המעסיק בלבד.

10. שכר שעות

- 10.1 שכר העובד/ת יהיה בסך של **35.40 ₪ ברוטו לשעה**, או שכר המינימום השעתי הקבוע בחוק, לפי הגבוה מביניהם.
- 10.2 השכר ישולם עבור שעות עבודה שאושרו מראש ובוצעו בפועל בלבד.
- 10.3 השכר יחושב בהתאם לנתוני התחלת משמרת וסיום משמרת במערכת, בכפוף לכך שהמשמרת והשעות אושרו מראש על ידי המעסיק.
- 10.4 תשלום השכר יתבצע עד ליום ה-10 בכל חודש, עבור החודש שקדם לו, בכפוף לרישומי השעות המאושרים.
- 10.5 העובד/ת לא יהיה/תהיה זכאי/ת לתשלום בגין זמינות כללית, המתנה, שהייה מחוברת למערכת ללא ביצוע עבודה, התחברות שלא אושרה מראש, עבודה מחוץ לשעות שאושרו או חריגה מזמן המשמרת ללא אישור מראש ובכתב.
- 10.6 מהשכר ינוכו כל ניכויי החובה על פי דין, לרבות מס הכנסה, ביטוח לאומי, דמי בריאות וחלק העובד/ת בהפרשות פנסיוניות, ככל שחל.
- 10.7 ככל ששכר המינימום יתעדכן על פי דין, שכר העובד/ת יעודכן בהתאם, ככל שהדבר נדרש על פי דין.

11. שעות נוספות, מנוחה שבועית וחגים

- 11.1 העובד/ת אינו/ה רשאי/ת לבצע שעות נוספות ללא אישור מראש ובכתב מהמעסיק.
- 11.2 העובד/ת אינו/ה רשאי/ת לעבוד ביום מנוחה שבועי או בחג ללא אישור מראש ובכתב מהמעסיק.
- 11.3 ככל שהמעסיק יאשר מראש ובכתב עבודה בשעות נוספות, ביום מנוחה שבועי או בחג, התשלום יבוצע בהתאם לדין.
- 11.4 עבודה שבוצעה ללא אישור מראש ובכתב בניגוד לסעיף זה תיחשב להפרת נהלי העבודה, מבלי לגרוע מזכויות העובד/ת לפי דין.

12. עמלת מכירות

- 12.1 בנוסף לשכר השעתי, העובד/ת יהיה/תהיה רשאי/ת, בכפוף לאישור המעסיק, לבצע פעולות מכירה ללקוחות חדשים או קיימים.
- 12.2 בגין עסקה שתבוצע בפועל כתוצאה מפעולת מכירה של העובד/ת, העובד/ת יהיה/תהיה זכאי/ת לעמלה בשיעור של **5% מסכום העסקה ששולם בפועל למעסיק לפני מע"מ**.
- 12.3 הזכאות לעמלה תחול רק אם התקיימו כל התנאים הבאים במצטבר:

- א. הלקוח הגיע או רכש בעקבות פעולה ישירה של העובד/ת;
- ב. העובד/ת דיווח/ה למעסיק מראש או בסמוך לפנייה כי מדובר בליד/לקוח שהגיע

ממנו/ממנה;

ג. העסקה אושרה על ידי המעסיק;

ד. הלקוח שילם בפועל למעסיק;

ה. התשלום התקבל בפועל אצל המעסיק;

ו. העסקה לא בוטלה, לא הוחזרה, לא הוכחשה, לא זוכתה ולא כשלה.

12.4 העמלה תשולם במסגרת השכר של החודש שלאחר קבלת התשלום בפועל מהלקוח, אלא אם סוכם אחרת בכתב.

12.5 במקרה של ביטול עסקה, החזר כספי, זיכוי, הכחשת עסקה, ביטול תשלום, אי-גבייה או כשל תשלום — העובד/ת לא יהיה/תהיה זכאי/ת לעמלה בגין אותה עסקה.

12.6 אם שולמה לעובד/ת עמלה בגין עסקה שבוטלה או זוכתה לאחר מכן, המעסיק יהיה רשאי לקזז את סכום העמלה מתשלומים עתידיים, בכפוף לדין.

12.7 העמלה תחול רק על העסקה הראשונית שבוצעה עם הלקוח, ולא על חידושים, הרחבות, רכישות חוזרות, שדרוגים או עסקאות המשך, אלא אם סוכם אחרת מראש ובכתב.

12.8 העובד/ת אינו/ה רשאי/ת להבטיח ללקוח מחיר, הנחה, תנאי תשלום, שירות נוסף, שינוי חבילה, התחייבות או הטבה כלשהי בשם המעסיק, אלא באישור מראש ובכתב מהמעסיק.

12.9 מובהר כי עצם האפשרות לבצע מכירות אינה מחייבת את המעסיק לספק לעובד/ת לידים, לקוחות, יעדי מכירה, שעות מכירה או היקף מכירות כלשהו.

13. החזר נסיעות

13.1 מאחר שהעבודה מוגדרת כעבודה מרחוק / מהבית, העובד/ת לא יהיה/תהיה זכאי/ת להחזר נסיעות בגין ימים שבהם העבודה בוצעה מהבית.

13.2 אם העובד/ת יידרש/תידרש להגיע פיזית למשרד, לפגישה, ללקוח או לכל מקום אחר מטעם העבודה, הדבר ייעשה בתיאום מראש בלבד.

13.3 במקרה של הגעה פיזית שאושרה מראש על ידי המעסיק, ישולם החזר נסיעות בהתאם לדין, עד התקרה הקבועה בדין.

14. זכויות סוציאליות

14.1 העובד/ת יהיה/תהיה זכאי/ת לכל הזכויות הסוציאליות המגיעות לעובד/ת על פי דין, בהתאם להיקף העבודה בפועל.

14.2 זכויות כגון חופשה שנתית, פנסיה וכו' בהתאם לדין ולפי היקף העבודה בפועל.

14.3 המעסיק ינפיק לעובד/ת תלוש שכר כדין.

14.4 הפרשות הפנסיוניות יבוצעו בהתאם לחוק, ובכפוף לתקופת הזכאות ולנתונים שיימסרו על ידי העובד/ת.

14.5 העובד/ת מתחייב/ת למסור למעסיק את כל הטפסים והפרטים הנדרשים לצורך העסקה תקינה, לרבות טופס 101, פרטי חשבון בנק, אישורי מס ככל שישנם, ופרטי קרן פנסיה ככל שקיימת.

15. ציוד, מערכות והרשאות

15.1 המעסיק רשאי לתת לעובד/ת גישה למערכות, קבצים, רשימות, הקלטות, מסמכים, תוכנות, חשבונות או כלים הדרושים לביצוע העבודה.

15.2 כל גישה, הרשאה, סיסמה, קוד, קישור או חשבון שיימסרו לעובד/ת הם לצורכי עבודה בלבד.

15.3 העובד/ת מתחייב/ת שלא להעביר לאחרים סיסמאות, קישורים, גישה למערכות או כל מידע אחר שנמסר לו/לה במסגרת העבודה.

15.4 העובד/ת מתחייב/ת להודיע למעסיק מיד על כל חשש לשימוש לא מורשה, פריצה, אובדן סיסמה, חשיפת מידע או תקלה במערכת.

15.5 בסיום ההעסקה, או לפי דרישת המעסיק, העובד/ת מתחייב/ת להחזיר כל ציוד, למחוק מידע שנשמר אצלו/ה ככל שנדרש, ולהפסיק כל שימוש במערכות המעסיק.

16. סודיות, פרטיות והגנת מידע

16.1 העובד/ת מתחייב/ת לשמור בסודיות מוחלטת כל מידע שיגיע אליו/ה במסגרת העבודה.

16.2 מידע סודי כולל, בין היתר:

א. פרטי לקוחות;

ב. פרטי אורחים;

ג. מספרי טלפון;

ד. רשימות מוזמנים;

ה. סטטוס הגעה;

ו. מחירים;

ז. הסכמים;

ח. תסריטי שיחה;

ט. נתוני מכירות;

י. מידע עסקי, מסחרי או טכנולוגי של המעסיק;

יא. הקלטות שיחה;

יב. נתונים מתוך מערכת המעסיק.

16.3 העובד/ת מתחייב/ת שלא לעשות כל שימוש במידע לצרכים אישיים או חיצוניים.

16.4 העובד/ת מתחייב/ת שלא להעביר מידע ללקוח, אורח, עובד אחר או צד שלישי, אלא אם הדבר נדרש לצורך העבודה ואושר על ידי המעסיק.

16.5 חובת הסודיות תחול גם לאחר סיום ההעסקה, ללא הגבלת זמן.

16.6 הפרת חובת הסודיות או שימוש לא מורשה במידע ייחשבו להפרה מהותית של ההסכם.

17. התנהלות מול לקוחות ואורחים

17.1 העובד/ת מתחייב/ת לשוחח עם לקוחות ואורחים באדיבות, סבלנות, כבוד ומקצועיות.

17.2 העובד/ת מתחייב/ת שלא להתווכח עם אורחים או לקוחות, שלא למסור מידע לא מאושר, שלא להתחייב בשם המעסיק ושלא לבצע פעולות שאינן במסגרת תפקידו/ה.

17.3 במקרה של שיחה חריגה, תלונה, לקוח כועס, אורח שמבקש מידע חריג או כל מקרה שאינו ברור – העובד/ת מתחייב/ת להעביר את הטיפול למעסיק או לממונה מטעמו.

17.4 העובד/ת מתחייב/ת שלא לפנות ללקוחות המעסיק לצורך עסקיו/ה האישיים או לצורך כל פעילות שאינה מטעם המעסיק.

18. איסור ניגוד עניינים

18.1 העובד/ת מתחייב/ת שלא לפעול בניגוד עניינים מול המעסיק.

18.2 העובד/ת מתחייב/ת שלא להשתמש במידע, לקוחות, אורחים, רשימות, מערכות או קשרים שהגיעו אליו/ה במסגרת העבודה לצורך פעילות פרטית או עסקית אחרת.

18.3 העובד/ת מתחייב/ת להודיע למעסיק על כל חשש לניגוד עניינים.

19. קניין רוחני

19.1 כל חומר, מידע, תסריט, רשימה, הקלטה, מסמך, טופס, קובץ, שיטת עבודה, תוכן, נוסח שיחה, רעיון, תהליך או תוצר שפותח, נערך או נוצר במסגרת העבודה – יהיה רכושו הבלעדי של המעסיק.

19.2 העובד/ת לא יהיה/תהיה רשאי/ת לעשות שימוש בכל חומר כאמור מחוץ למסגרת העבודה אצל המעסיק.

20. משמעת, אמינות והפרות

20.1 העובד/ת מתחייב/ת לפעול באמינות מלאה בכל הנוגע לדיווח שעות, ביצוע שיחות, תיעוד שיחות, עדכון נתונים ודיווח מכירות.

20.2 כל אחד מהמקרים הבאים ייחשב להפרה מהותית של ההסכם:

א. דיווח שעות כוזב או מנופח;

ב. התחברות למשמרת ללא אישור;

ג. עבודה מחוץ לשעות שאושרו ללא אישור;

- ד. אי-לחיצה על התחלת משמרת או סיום משמרת באופן חוזר;
ה. אי-תיעוד שיחות במקום המיועד לכך;
ו. תיעוד שגוי או מטעה;
ז. שימוש לא מורשה במידע;
ח. העברת פרטי לקוחות או אורחים לצד שלישי;
ט. פגיעה בפרטיות;
י. התחייבות בשם המעסיק ללא אישור;
יא. התנהלות לא מקצועית מול לקוחות או אורחים;
יב. שימוש אישי במערכות המעסיק;
יג. הפרת סודיות.

20.3 אין באמור כדי לגרוע מכל זכות העומדת למעסיק או לעובד/ת לפי דין.

20.4 העובד מתחייב להודיע על כל חיסור יום לפני על מנת שנוכל למצוא לו מחליף למעט מקרים בלתי צפויים ומאושרים מראש.

21. היעדר יחסי שותפות

21.1 העובד/ת מועסק/ת כשכיר/ה בלבד.

21.2 אין בהסכם זה כדי ליצור יחסי שותפות, זכיונות, נציגות עצמאית או הרשאה להתחייב בשם המעסיק.

21.3 העובד/ת אינו/ה רשאי/ת להציג עצמו/ה כשותף/ה, בעל/ת עסק, מנהל/ת או מורשה חתימה מטעם המעסיק.

22. סיום העסקה והודעה מוקדמת

22.1 כל צד רשאי להביא את ההעסקה לסיימה בהתאם להוראות הדין.

22.2 הודעה מוקדמת תינתן בהתאם לחוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות.

22.3 בתקופת ההודעה המוקדמת העובד/ת ימשיך/תמשיך למלא את תפקידו/ה, אלא אם המעסיק יודיע אחרת.

22.4 עם סיום העבודה, העובד/ת מתחייב/ת להחזיר למעסיק כל ציוד, מידע, מסמך, רשימה, גישה, הרשאה או חומר שנמסר לו/לה.

22.5 עם סיום העבודה, העובד/ת מתחייב/ת להפסיק מיד כל שימוש במערכות, ברשימות, במספרי טלפון, בהקלטות ובמידע של המעסיק.

23. קיזוזים

23.1 המעסיק יהיה רשאי לבצע קיזוזים מהשכר רק בהתאם לדין.

23.2 במקרה של תשלום עמלה ששולמה בגין עסקה שבוטלה, זוכתה, הוכחה או לא נגבתה בפועל, המעסיק יהיה רשאי לקזז את סכום העמלה מתשלומים עתידיים, בכפוף לדין.

24. הודעות ועדכונים

- 24.1 הודעות בין הצדדים יימסרו בכתב באמצעות WhatsApp אימייל, מערכת המעסיק או כל אמצעי אחר שיוסכם בין הצדדים.
- 24.2 אישור בכתב יכול להינתן בהודעת WhatsApp אימייל, הודעה במערכת או כל הודעה כתובה אחרת מהמעסיק.
- 24.3 העובד/ת מתחייב/ת לעדכן את המעסיק בכל שינוי בפרטי קשר, חשבון בנק, כתובת או פרט מהותי אחר.

25. שונות

- 25.1 כל שינוי בהסכם זה יהיה תקף רק אם נעשה בכתב ואושר על ידי שני הצדדים.
- 25.2 אי-מימוש זכות על ידי המעסיק לא ייחשב כוויתור על אותה זכות.
- 25.3 אם סעיף כלשהו בהסכם ייקבע כבלתי תקף, יתר סעיפי ההסכם ימשיכו לעמוד בתוקפם.
- 25.4 הדין החל על הסכם זה הוא הדין הישראלי.

26. הצהרת העובד/ת

העובד/ת מצהיר/ה כי:

- א. קרא/ה את ההסכם והבין/ה את תוכנו;
- ב. ניתנה לו/לה אפשרות לשאול שאלות לפני החתימה;
- ג. ברור לו/לה כי העבודה היא שעתית ולפי צורך בלבד;
- ד. ברור לו/לה שאין התחייבות למשמרות קבועות או להיקף שעות מינימלי;
- ה. ברור לו/לה כי השכר משולם לפי שעות משמרת שאושרו מראש ובוצעו בפועל;
- ו. ברור לו/לה כי באחריותו/ה ללחוץ על כפתור התחלת משמרת וסיום משמרת;
- ז. ברור לו/לה כי חובה לתעד כל שיחה וניסיון חיוג במקום המיועד לכך במערכת;
- ח. ברור לו/לה כי השיחות וניסיונות החיוג עשויים להיות מוקלטים ולעבור בקרה;
- ט. ברור לו/לה כי עליו/ה לשמור על סודיות ופרטיות מלאה של הלקוחות והאורחים.

27. חתימה

העובד/ת:

שם מלא: _____ ת.ז.: _____

חתימה: _____ תאריך: _____